

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5104375-55.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: GINA SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOB A ALEGAÇÃO DE MOLÉSTIA GRAVE "ALIENAÇÃO MENTAL GRAVE (CID-10, F.03)". IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A TAL RECURSO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5104375-55.2024.4.02.5101

510015416452 .V7

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5104375-55.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: GINA SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência, com pedido de liminar, na qual **GINA SANTOS DA SILVA** objetiva atribuir efeito suspensivo ativo da decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela definitiva, por meio da qual a parte pleiteia a isenção de imposto de renda sobre sua aposentadoria, em face da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, sob a alegação de doença grave, "*alienação mental grave (CID-10, F.03), além de ser alimentada por gastrostomia, estando ausente ainda a comunicação verbal e a mobilidade*".

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão (Evento 3, DESPADEC1), a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência em face de decisão prolatada no âmbito do processo originário de nº 5089734-62.2024.4.02.5101, que indeferiu a antecipação da tutela, por meio da qual a parte autora, portadora de moléstia grave, requer isenção de Imposto de Renda sobre sua aposentadoria.

Eis a decisão proferida na origem:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de ação com pedido de tutela de urgência, proposta sob o rito dos juizados especiais federais, por GINA SANTOS DA SILVA em face da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, objetivando que "a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 e seguintes do Código de Processo Civil, reconhecendo "in limine" para fins de imediata suspensão do desconto do imposto de renda retido na fonte dos proventos de reforma do(a) Autor(a), sob risco de faltar complemento para tratamento de saúde e aquisição de

medicamentos, sendo, ainda, conditio sine qua non para alimentação e sustento de sua família, com a expedição de ofício ao órgão pagador para o imediato cumprimento da decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada por este d. Juízo”.

É o sucinto relatório. Decido.

Para a concessão da tutela provisória de urgência é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos, conforme previsão no art. 300 do CPC, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Em primeiro lugar, é importante esclarecer que para o deferimento de qualquer pedido de tutela provisória “antecipada ou cautelar”, a presença dos requisitos legais deve ser muito bem demonstrada.

A parte autora autora insurge-se contra a cobrança de IRPF incidente sobre seus proventos de aposentadoria ao argumento de que é portadora de doença grave. Requer o deferimento da tutela de urgência para que seja suspensa a retenção na fonte do imposto de renda incidente em seu benefício previdenciário.

A análise do feito revela carência de documentação hábil a embasar as alegações da parte autora e portanto, ausência de prova inequívoca do seu alegado direito, qual seja, extratos do seu benefício previdenciário pago pelo INSS e da pensão militar percebida referentes a todo o período cuja restituição do imposto de renda postula, o que evidencia deficiência probatória acerca do pretense direito invocado.

A ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações autorais e a necessidade de maiores esclarecimentos para o deslinde da questão obstam o acolhimento da pretensão deduzida de forma imediata neste juízo de cognição sumária.

Ademais, a presente demanda foi proposta pelo rito dos juizados especiais federais, o qual orienta-se pelo princípio da celeridade, dentre outros, cujo trâmite é breve e rapidamente alcança o julgamento. Assim, não se justifica o deferimento da tutela inaudita altera parte em detrimento da observância do princípio do contraditório, consagrado constitucionalmente, o qual deve ser afastado somente em situações excepcionais e necessita de justificativa robusta para tanto, o que não se verifica no presente caso.

Também não se verifica o periculum in mora.

A parte autora entende que faz jus ao benefício fiscal ora postulado desde outubro de 2022 por ser portadora de moléstia grave, mas somente agora (em 2024), **dois anos depois**, vem requerer o afastamento da obrigação de recolhimento em questão, o que descaracteriza a urgência que pudesse amparar eventual concessão da tutela requerida sem que se perfaça o contraditório.

Ressalte-se, por fim, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos, não se admitindo a inversão de tal presunção, notadamente sem que se perfaça o contraditório.

De tudo que foi dito, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória pretendida, razão pela qual, **INDEFIRO O PEDIDO**, nos termos do artigo 300, “a contrario sensu” do CPC.

Defiro a prioridade de tramitação do presente feito, nos termos do art. 1048, I do CPC, haja vista que a parte autora é pessoa idosa.

Intime-se a parte autora para que junte aos autos declaração de hipossuficiência e as cópias dos seus extratos referentes ao seu benefício previdenciário pago pelo INSS e à sua pensão **militar** que abranjam todo o período cuja restituição do imposto de renda postula.

Sem prejuízo, cite-se e intime-se a União Federal/Fazenda Nacional para que apresente contestação, oportunidade em que deverá manifestar-se, expressamente, acerca da possibilidade de conciliação, deduzindo, se for o caso, os termos da proposta, e ainda fornecer ao Juízo toda a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, consoante o art. 11 da Lei nº 10.259/2001.

Fica a ré ciente que, se for o caso, deverá informar a ocorrência de litispendência ou coisa julgada entre o presente feito e aqueles que estejam eventualmente listados como “possíveis proventos” indicados no sistema E-proc ou outros em curso/julgados no Poder Judiciário, nos termos do artigo 337, incisos VI e VII do CPC.

Na hipótese de oferecimento de eventual proposta de acordo pela ré, dê-se vista à autora para manifestação e, em caso de aceitação, voltem-me conclusos para sentença.

P.I."

Entendo que há a necessidade de realização de prova pericial a fim de se obter informações como o início da doença, o grau de incapacitação e outros elementos. Isso porque o parecer técnico, apresentado por qualquer das partes, configura mero início de prova, sem submissão ao contraditório.

Nesse sentido, sem a perícia, não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações.

Por outro lado, entendo que os documentos apresentados e as razões apontadas pela parte autora não evidenciam, a priori, o risco de lesão grave e/ou de difícil reparação. Não restou demonstrado, de forma concreta, como os descontos ora impugnados impactam a realização de seu tratamento. Ou seja, não é possível observar a urgência, que ensejaria o acolhimento da presente medida de urgência.

Ademais, ressalto não terem sido especificados os gastos médicos e medicamentos.

*Por fim, também vislumbro, em juízo de cognição sumária, que o Juízo a quo agiu corretamente ao não constatar a urgência, uma vez que a parte autora "entende que faz jus ao benefício fiscal ora postulado desde outubro de 2022 por ser portadora de moléstia grave, mas somente agora (em 2024), **dois anos depois**, vem requerer o afastamento da obrigação de recolhimento em questão, o que descaracteriza a urgência que pudesse amparar eventual concessão da tutela requerida".*

Assim, por não restarem comprovados a verossimilhança das alegações e o risco de lesão grave e/ou de difícil reparação, INDEFIRO, liminarmente, a pretendida atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso. Publique-se. Intime-se a Ré para apresentação de contrarrazões."

Logo, não estando demonstrada a existência de verossimilhança nas alegações e do risco de lesão grave e/ou de difícil reparação, inviável a concessão de efeito suspensivo ativo.

Por tais razões, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar.